

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 56/2536

นายเจีย ก๊กผล

ผู้ร้อง

นายเอนก ทับสุวรรณ ที่ 1

ผู้คัดค้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 2

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (3), มาตรา 172

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 79

(คำสั่งศาลฎีกาที่ 56/2536) พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 79 บัญญัติให้นำ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมเมื่อคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นคำฟ้องตามบทวิเคราะห์ศัพท์ในมาตรา 1(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วย ผู้ร้องจึงชอบที่จะต้องบรรยายคำร้องให้แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้องรวมทั้งคำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง

เมื่อคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบรรยายมาโดยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 วรรคสอง ศาลชั้นต้นก็อาจทำความเห็นส่งไปศาลฎีกา ได้โดยไม่ต้องดำเนินการพิจารณาไต่สวนคำร้องก่อน

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครว่า ผู้ร้อง เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้ง ที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร ได้เครื่องหมายประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 7 ในเขตเลือกตั้งนี้ มีสมาชิกผู้แทนราษฎรได้ 2 คน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น รวม 8 คน ในจำนวนนี้ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ เป็นผู้

สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 3 และนายเอนก ทับสุวรรณ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หมายเลข 5 ผลของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 13 กันยายน
2535 ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏว่า นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์
ได้รับเลือกตั้งเป็นลำดับที่ 1 มีคะแนน 64,032 คะแนน นายเอนก ทับสุวรรณ ได้รับ
เลือกตั้งเป็นลำดับที่ 2 มีคะแนน 59,031 คะแนน ส่วนผู้ร้องได้คะแนน เป็นลำดับที่
3 จำนวน 58,687 คะแนน ไม่ได้รับเลือกตั้ง แม้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนใน
ลำดับที่ 2 เพียง 344 คะแนน ผลของการเลือกตั้งดังกล่าว เฉพาะรายนายเอนก ทับ
สุวรรณผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 5 เป็นไปโดยไม่ชอบ โดยเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการ
เลือกตั้ง กรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่ คะแนนสมทบกันดำเนินการเลือก
ตั้งฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 โดย
เจตนาทุจริต มีการกระทำ ที่จงใจหรือประมาท กระทำหรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การนับ บัตรเลือกตั้ง หรือแก้ไขบัตรเลือกตั้งหรือหลักฐานเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง หรือ
คะแนนในการเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนให้ผิดไป ผู้มีสิทธิเลือก
ตั้งไม่มาลงคะแนนแต่ทำ หลักฐานว่ามาลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 5
โดย ไม่เขียนเลขบัตรประจำตัวหรือเขียนบัตรประจำตัวผู้มา ใช้สิทธิปลอม หรือ
กระทำด้วยประการใด ๆ แก้บัตรเสียให้เป็น บัตรที่ใช้ได้ หรืออ่านบัตรเลือกตั้งผิดไป
จากความจริง ทำหรือ แก้ไขรายงานการเลือกตั้งโดยไม่ชอบ ดังต่อไปนี้

ในเขตเลือกตั้งพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร กรรมการตรวจคะแนนและเจ้า
หน้าที่คะแนน จำนวน 43 หน่วยเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งเอกสาร
ท้ายคำร้องหมายเลข 3 นับคะแนนไม่ตรงกับความจริง อ่านบัตรเลือกตั้งหมายเลข 7
เป็นของผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 บ้าง หมายเลข 5 บ้าง อ่านบัตรดีของผู้ร้อง
ว่าเป็นบัตรเสีย อ่านบัตรเสียของผู้สมัคร รับเลือกตั้งหมายเลข 5 เป็นบัตรดี อ่านบัตร
ลงคะแนนให้ผู้ร้อง เป็นบัตรที่ไม่ลงคะแนน หรือกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ
เป็นเหตุให้คะแนนของผู้ร้องทั้ง 43 หน่วยเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงลดลงอย่างน้อย 355

คะแนน จากเดิมไม่น้อยกว่า 26,195 คะแนนลดลงเหลือเพียง 25,840 คะแนน ใน
ขณะเดียวกันคะแนนใน หน่วยเลือกตั้งทั้ง 43 หน่วย ของนายเอนก ทับสุวรรณ ผู้
สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 5 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 389 คะแนน จากเดิม 31,615
คะแนน เป็น 32,004 คะแนน

ในทำนองเดียวกัน ในเขตเลือกตั้งพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วกรรมการตรวจคะแนน
และเจ้าหน้าที่ตรวจคะแนน จำนวน 31หน่วยเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อและหน่วย
เลือกตั้งเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 5 ได้นับคะแนนไม่ชอบ มีพฤติการณ์เช่นเดียว
กับเขตเลือกตั้งอำเภอเมืองสมุทรสาครทำให้คะแนนของผู้ร้องจากเดิม ไม่น้อยกว่า
17,192 คะแนน ลดลงเหลือ 17,065 คะแนน แต่คะแนน ของนายเอนก ทับสุวรรณ
จากเดิมไม่เกิน 11,619 คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 11,708 คะแนน

ส่วนเขตเลือกตั้งพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ร้อยเอกชวลิตกะลัมพะเหติ นาย
อำเภอกระทุ่มแบนซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งกับกรรมการตรวจคะแนน
และเจ้าหน้าที่ คะแนน จำนวน 112 หน่วยเลือกตั้ง ตามบัญชีรายชื่อและหน่วย เลือก
ตั้งเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 7 ได้นับคะแนนไม่ถูกต้อง และไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มีพฤติการณ์เช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งอำเภอเมืองสมุทรสาคร ทำให้คะแนนของผู้ร้อง
จากเดิมไม่น้อยกว่า 16,736 คะแนน ลดลงเหลือ 15,782 คะแนน แต่คะแนนของ
นายเอนก ทับสุวรรณ จากเดิมไม่เกิน 14,989คะแนน เพิ่มขึ้นเป็น15,319 คะแนน
โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ 3 ตำบล สวนหลวง เจ้าหน้าที่อ่านบัตรลงคะแนนให้
ผู้ร้องเป็นบัตรไม่ลงคะแนนและเป็นบัตรเสีย 61 คะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 3
ตำบลสวนหลวง เจ้าหน้าที่อ่านบัตรลงคะแนนให้ผู้ร้องเป็นบัตรไม่ลงคะแนนและเป็น
บัตรเสีย 101คะแนน หน่วย เลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย มีการนับและ
แก้ไขเพิ่มคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 5 เพิ่มขึ้น 60 คะแนน และใน
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย มีการนับคะแนนและแก้ไขเพิ่มคะแนนให้

แก่ผู้สมัครเลือกตั้งหมายเลข 5 เพิ่มขึ้น 100 คะแนน เป็นการร่วมมือทุจริตนับและ
แก้ไขคะแนน รวมคะแนนและรายงานผลคะแนนหรือทำรายงานการเลือกตั้งไม่ตรง
ความจริง ทำให้ผู้ร้องเสียหายไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ทั้ง
ที่การรวมคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาครในครั้งแรกทั้ง 367 หน่วย
เลือกตั้ง ผู้ร้อง ได้คะแนน 59,641 คะแนน เป็นลำดับที่ 2 รองจาก นายมณฑล ไกร
วัตนุสสรณ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 3 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนนายเอนก ทับสุวรรณ ได้คะแนน 58,701 เป็นลำดับที่ 3 ไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่ต่อ
มา มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการว่า นายเอนก ทับสุวรรณ ได้
คะแนน 59,031 คะแนนเป็นลำดับที่ 2 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนผู้ร้องได้คะแนน 58,687 คะแนน เป็นลำดับที่ 3 ไม่ได้รับเลือกตั้ง ทั้งนี้เป็นผล
จากการแก้ไขผลการนับคะแนน และรวมคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งพื้นที่อำเภอ
กระทุ่มแบน โดยมีชอบผู้ร้องได้คัดค้านผลการเลือกตั้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร และกระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ได้รับแจ้งให้ผู้ร้องดำเนินการ ทางศาล
จึงขอให้ศาลมีคำสั่งนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร ใหม่ หากผู้ร้อง
ได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเป็น ลำดับที่ 2 ก็ขอให้มีคำสั่งว่านายเอนก ทับสุวรรณสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งเป็นโมฆะ และให้มีการ เลือกตั้งใหม่แทน

นายเอนก ทับสุวรรณ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือก
ตั้งที่ 1 ของจังหวัดสมุทรสาครยื่นคำ คัดค้านว่า คำร้องของ ผู้ร้องเคลือบคลุม มิได้
ยืนยันข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่คนใดกระทำการใดอย่างไร มีการอ่านบัตรหรือนับบัตร
หรือแก้ไขบัตรให้ผิดไปจากความจริงอย่างใด ด้วยวิธีการ ใดๆ เป็นจำนวนเท่าใด
การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปโดย ชอบและบริสุทธิ์ยุติธรรม การนับบัตรคะแนนถูก
ต้องตรงกับ ข้อเท็จจริงแม้จะมีการนับคะแนนใหม่ก็ไม่ทำให้จำนวนคะแนน
เปลี่ยนแปลงไป ขอให้ยกคำร้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยื่นคำคัดค้านว่า กรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่ที่คะแนนได้ดำเนินการเลือกตั้ง นับคะแนน ตรวจคะแนนและรวมคะแนนถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการของกฎ หมาย เลือกตั้งแล้ว การประกาศผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นทางการ ย่อมไม่มีผลตามกฎหมาย ทั้งคำร้องของ ผู้ร้องเคลือบคลุม เพราะไม่ได้กล่าวโดยชัดแจ้งว่ากรรมการตรวจคะแนนหรือเจ้าหน้าที่ คะแนนคนใดกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยทุจริต หรือนับคะแนน ไม่ชอบเช่นใด ทั้งไม่ปรากฏรายละเอียดของการนับคะแนนที่ทำให้ คะแนนของผู้ร้องลดลงหรือคะแนนของนายเอนก ทับสุวรรณ เพิ่มขึ้นว่ากระทำการโดยเจ้าหน้าที่คนใด เป็นจำนวนบัตรเท่าใดจึงเป็น คำร้องที่ไม่ชอบ ขอให้ยกคำร้อง

ในระหว่างนัดพิจารณาของศาลจังหวัดสมุทรสาคร ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 ว่าคำร้องของ ผู้ร้องเคลือบคลุมหรือไม่ ศาลจังหวัด สมุทรสาคร จึงส่งสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหานี้ พร้อมกับส่งความเห็นของศาลจังหวัดสมุทรสาครมาด้วย โดยไม่ได้สั่งให้ ผู้ร้องและผู้คัดค้านดำเนิน กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการไต่สวน คำร้องอย่างใด ซึ่งความเห็นของศาล จังหวัด สมุทรสาคร เห็นว่า คำร้องของ ผู้ร้องเคลือบคลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 79 บัญญัติ ให้นำประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเป็นคำฟ้องตามบท วิเคราะห์ศัพท์ ในมาตรา 1(3) แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งด้วย ผู้ร้องชอบที่จะต้องบรรยายคำร้องให้แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่ง ข้อหาของผู้ร้อง รวมทั้งคำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ดังที่

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองจึงมี
ปัญหาว่า คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องในคดีนี้ เป็น
คำร้องที่เคลือบคลุมหรือไม่ พิจารณาคำร้องแล้วผู้ร้องบรรยายคำร้องว่าการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินไปโดยฝ่าฝืนพระ
ราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 เหตุที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นการไม่
ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวนั้นผู้ร้องบรรยายคำร้องสรุปได้ว่าเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด
สมุทรสาคร มีเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้วและอำเภอ
กระทุ่มแบน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละอำเภอ มีการตรวจ
คะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนซึ่งเป็น ผู้ได้รับแต่งตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย โดย
เฉพาะเขตพื้นที่ อำเภอกระทุ่มแบนมีร้อยเอกชวลิตกะลัมพะเหตินายอำเภอ
กระทุ่มแบน เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการตรวจคะแนนและเจ้า
หน้าที่คะแนนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครจำนวน 43 หน่วยเลือกตั้ง ในเขต
พื้นที่ อำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 31 หน่วยเลือกตั้ง และในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน
จำนวน 112 หน่วยเลือกตั้ง ได้นับคะแนนไม่ตรงกับความจริงในบัตรเลือกตั้ง อ่าน
บัตรเลือกตั้งของผู้ร้องหมายเลข 7 เป็นของผู้สมัครหมายเลข 1 บ้าง เป็นของผู้
สมัครหมายเลข 5 บ้าง หรือ เป็นของผู้สมัครอื่นบ้าง อ่านบัตรดีของผู้ร้องว่าเป็นบัตร
เสีย บ้าง อ่านบัตรเสียของผู้สมัครหมายเลข 5 เป็นบัตรดีบ้าง และ อ่านบัตรที่ลง
คะแนนให้ผู้ร้องเป็นบัตรที่ไม่ลงคะแนนบ้าง ทั้งกระทำหรือละเว้นกระทำด้วยประการ
ใด ๆ ทำให้คะแนนของ ผู้ร้องเปลี่ยนแปลงลดลง และมีผลให้คะแนนของนายเอนก
ทับสุวรรณ ผู้สมัคร รับเลือกตั้งหมายเลข 5 มีคะแนนเพิ่มขึ้น ทำให้คะแนน รวม
ทั้งหมดของนายเอนกมากกว่าคะแนนของผู้ร้อง 344 คะแนน และได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร การบรรยายคำร้องในลักษณะดังกล่าวนี้
แม้จะมีการระบุชื่อ ร้อยเอกชวลิต นายอำเภอกระทุ่มแบนว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ
เลือกตั้งโดยเฉพาะเจาะจงเพียงคนเดียว แต่การปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งของ

กรรมการตรวจคะแนนและของ เจ้าหน้าที่คะแนนในเขตเลือกตั้งพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร 43 หน่วยเลือกตั้ง พื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว 31 หน่วยเลือกตั้งและพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน 112 หน่วยเลือกตั้ง รวม 186 หน่วยเลือกตั้ง ที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าดำเนินการเลือกตั้งฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 โดยเจตนาทุจริตนั้น ปรากฏว่าการบรรยายคำร้องของ ผู้ร้องได้ระบุว่า กรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนมีรายละเอียดตามบัญชีและหน่วยเลือกตั้งเอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 5 และเอกสารหมายเลข 7 ท้ายคำร้องตามลำดับ ซึ่งพอจะถือว่าเอกสารท้ายคำร้องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ คำร้อง และผู้ร้องได้ระบุชื่อกรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่ คะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งทั้ง 186 หน่วยเลือกตั้ง ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ปรากฏข้อเท็จจริงตามเอกสารท้ายคำร้อง ทั้งสามฉบับดังกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยในจำนวน 186 หน่วยเลือกตั้ง มีกรรมการตรวจคะแนนหน่วยละ 7 คน และเจ้าหน้าที่ คะแนนหน่วยละ 2 คน รวมเป็นกรรมการตรวจคะแนน จำนวน 1,302 คน และเจ้าหน้าที่คะแนนจำนวน 372 คน รวมทั้งหมด 1,674 คน ที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ว่ากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง โดยทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าไม่ชอบนี้ ผู้ร้อง ให้รายละเอียดว่าเป็นการนับคะแนนหรือรวมคะแนนที่ไม่ตรงกับ ความเป็นจริง เช่น อ่านบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนให้แก่ผู้ร้องเป็นคะแนนของนายเอนกหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลขอื่นหรืออ่านบัตรดีของผู้ร้องให้เป็นบัตรเสีย อ่านบัตรเสียของ นายเอนกให้เป็นบัตรดี กระทำหรือ ละเว้นการกระทำใด ๆ เป็นเหตุให้คะแนนของผู้ร้องลดลงคะแนนของนายเอนกเพิ่มขึ้น เห็นได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างถึง การกระทำของร้อยเอกชวลิตกับกรรมการตรวจคะแนนตรวจคะแนน 1,302 คน และเจ้าหน้าที่คะแนน 372 คน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ หน้าที่ในการดำเนินการ เลือกตั้งโดยไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงเป็นการเฉพาะว่าในจำนวน เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งทั้ง 1,675 คน ดังกล่าว มีผู้ใดที่อ่าน

บัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่ผิดไปจากความจริงและใน หน่วยเลือกตั้งใด หรือผู้ใดที่นับ
คะแนนหรือรวมคะแนน ในหน่วย เลือกตั้งใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง และบัตรลง
คะแนนดีหรือ บัตรลงคะแนนเสียที่นับคะแนนให้เป็นประโยชน์แก่นายเอนก แต่เสีย
ประโยชน์แก่ผู้ร้อง เป็นบัตรของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คนใดและมาใช้สิทธิเลือกตั้งใน
หน่วยเลือกตั้ง ใด ร้อยเอกชวลิต แต่ลำพังหรือร่วมกับเจ้าพนักงานดำเนินการเลือก
ตั้ง คนใดที่ได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งอย่างใดด้วยวิธีการใด หรือละเว้น
กระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ระบุเป็นการ
เจาะจงรวม 4 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอ
กระทุ่มแบน มีการอ่านบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ร้องเป็นบัตรที่ไม่ลงคะแนนและเป็นบัตร
เสีย 61 คะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 3ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน มีการ
อ่านบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ร้องเป็นบัตรที่ไม่ลงคะแนนและเป็นบัตรเสีย 101 คะแนนก็
ดี หรือมีการนับและแก้ไขเพิ่มคะแนนให้แก่ นายเอนกที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 2
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน เพิ่มขึ้น 20 คะแนน และที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2หมู่
4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน เพิ่มขึ้น 100 คะแนนก็ดี ก็ไม่ปรากฏว่า
กรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนในหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 หน่วยเลือกตั้ง
ตามที่ระบุในคำร้อง ซึ่งมีจำนวนรวมกันทั้งหมด 9 คน ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งว่าเจ้า
พนักงานดำเนินการเลือกตั้งผู้ใดแต่ลำพังหรือร่วมกับผู้ใดบ้าง หรือทั้งหมดทุกคนอ่าน
บัตรไม่ชอบหรือเพิ่มคะแนนให้แก่ นายเอนกโดยมิชอบ และด้วยวิธีการนับและเพิ่ม
คะแนนให้แก่ นายเอนกโดยมิชอบ และด้วยวิธีการนับและเพิ่มคะแนนอย่างไรการ
บรรยายคำร้องในลักษณะนี้จึงมิใช่การแสดงถึงสภาพแห่งข้ออ้าง และข้อหาของผู้ร้อง
โดยแจ้งชัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ซึ่ง
กำหนดเงื่อนไขในการเสนอคำร้องต่อศาลว่าต้องเป็น ดังนั้น หากแต่เป็นคำร้องที่
กล่าวถึงข้อเท็จจริงคลุม ๆ และรวมกันมาโดยอาศัยเหตุที่มีการตรวจนับคะแนนและ
แก้ไขคะแนนที่นับใหม่ ที่เดิมนับคะแนนผิดพลาดในเขตเลือกตั้งทั้ง 186หน่วยเลือก

ตั้ง ดังปรากฏรายละเอียดตามบัญชีหน่วยเลือกตั้งที่คะแนนผิดพลาด เอกสารท้าย คำร้องหมายเลข 4 หมายเลข 6 และหมายเลข 8 มาเป็น ข้อมูลสำคัญในการยื่น คำร้องคัดค้าน คำร้องของ ผู้ร้องจึงทำให้ ผู้มีส่วนได้เสียจากเหตุตามคำร้อง เสียเปรียบ ไม่อาจเข้าใจ และยื่นคำคัดค้านได้ตรงกับรูปเรื่อง จึงเป็นคำร้องที่เคลือบคลุม และไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง แม้ ศาลจังหวัดสมุทรสาครจะส่งความเห็นมา โดยไม่ ดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวน คำร้องหรือในกรณีที่เห็นว่า อาจทำความเข้าใจได้โดยไม่ต้องให้คู่ความสืบพยาน และสั่งงดการไต่สวนแต่ไม่ดำเนินการพิจารณาดังกล่าวก็ตาม ศาลฎีกาก็มี อำนาจมีคำสั่งในเรื่องนี้ได้โดยตรง จึงไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้ มีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 79 บัญญัติ ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นคำฟ้องตามบท วิเคราะห์ศัพท์ ในมาตรา 1(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วย ผู้ร้องชอบที่จะต้องบรรยายคำร้องให้แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้อง รวมทั้งคำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองจึงมี ปัญหาว่า คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องในคดีนี้ เป็นคำร้องที่เคลือบคลุมหรือไม่ พิเคราะห์แล้วผู้ร้องบรรยายคำร้องว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินไปโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 เหตุที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นการไม่

ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวนั้นผู้ร้องบรรยายคำร้องสรุปได้ว่าเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร มีเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกะทู้ม้วน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละอำเภอ มีการตรวจสอบคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนซึ่งเป็น ผู้ได้รับแต่งตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะเขตพื้นที่ อำเภอกระทู้ม้วนมีร้อยเอกชวลิตกะลัมพะเหตินายอำเภอกระทู้ม้วน เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการตรวจสอบคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครจำนวน 43 หน่วยเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านแพ้ว จำนวน31 หน่วยเลือกตั้ง และในเขตพื้นที่อำเภอกระทู้ม้วนจำนวน112 หน่วยเลือกตั้ง ได้นับคะแนนไม่ตรงกับความจริงในบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้งของผู้ร้องหมายเลข 7 เป็นของผู้สมัครหมายเลข 1 บ้าง เป็นของผู้สมัครหมายเลข 5 บ้าง หรือ เป็นของผู้สมัครอื่นบ้าง อ่านบัตรดีของผู้ร้องว่าเป็นบัตรเสีย บ้าง อ่านบัตรเสียของผู้สมัครหมายเลข 5เป็นบัตรดีบ้าง และ อ่านบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ร้องเป็นบัตรที่ไม่ลงคะแนนบ้าง ทั้งกระทำหรือละเว้นกระทำด้วยประการใด ๆ ทำให้คะแนนของ ผู้ร้องเปลี่ยนแปลงลดลง และมีผลให้คะแนนของนายเอนกทัตสุวรรณ ผู้สมัคร รับเลือกตั้งหมายเลข 5 มีคะแนนเพิ่มขึ้น ทำให้คะแนน รวมทั้งหมดของนายเอนกมากกว่าคะแนนของผู้ร้อง 344 คะแนน และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร การบรรยายคำร้องในลักษณะดังกล่าวนี้ แม้จะมีการระบุชื่อ ร้อยเอกชวลิต นายอำเภอกระทู้ม้วนว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งโดยเฉพาะเจาะจงเพียงคนเดียว แต่การปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งของกรรมการตรวจสอบคะแนนและของ เจ้าหน้าที่คะแนนในเขตเลือกตั้งพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร 43 หน่วยเลือกตั้ง พื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว 31หน่วยเลือกตั้งและพื้นที่อำเภอกระทู้ม้วน 112 หน่วยเลือกตั้ง รวม 186 หน่วยเลือกตั้ง ที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าดำเนินการเลือกตั้งฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522โดยเจตนาทุจริตนั้น ปรากฏว่าการบรรยายคำร้องของ ผู้ร้องได้ระบุว่า

กรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนมีรายละเอียดตามบัญชีและหน่วยเลือกตั้งเอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 5 และเอกสารหมายเลข 7 ท้ายคำร้องตามลำดับ ซึ่งพอจะถือว่าเอกสารท้ายคำร้องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ คำร้อง และผู้ร้องได้ระบุชื่อกรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่ คะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งทั้ง 186 หน่วยเลือกตั้ง ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ปรากฏข้อเท็จจริงตามเอกสารท้ายคำร้อง ทั้งสามฉบับดังกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยในจำนวน 186 หน่วยเลือกตั้ง มีกรรมการตรวจคะแนนหน่วยละ 7 คน และเจ้าหน้าที่ คะแนนหน่วยละ 2 คน รวมเป็นกรรมการตรวจคะแนน จำนวน 1,302 คน และเจ้าหน้าที่คะแนนจำนวน 372 คน รวมทั้งหมด 1,674 คน ที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ว่ากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง โดยทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าไม่ชอบนี้ ผู้ร้อง ให้รายละเอียดว่าเป็นการนับคะแนนหรือรวมคะแนนที่ไม่ตรงกับ ความเป็นจริง เช่น อ่านบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนให้แก่ผู้ร้องเป็นคะแนนของนายเอนกหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลขอื่นหรืออ่านบัตรดีของผู้ร้องให้เป็นบัตรเสีย อ่านบัตรเสียของ นายเอนกให้เป็นบัตรดี กระทำหรือ ละเว้นการกระทำใด ๆ เป็นเหตุให้คะแนนของผู้ร้องลดลงคะแนนของนายเอนกเพิ่มขึ้น เห็นได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างถึง การกระทำของร้อยเอกชวลิตกับกรรมการตรวจคะแนนตรวจคะแนน 1,302 คน และเจ้าหน้าที่คะแนน 372 คน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ หน้าที่ในการดำเนินการ เลือกตั้งโดยไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงเป็นการเฉพาะว่าในจำนวน เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งทั้ง 1,675 คน ดังกล่าว มีผู้ใดที่อ่านบัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่ผิดไปจากความจริงและใน หน่วยเลือกตั้งใด หรือผู้ใดที่นับคะแนนหรือรวมคะแนน ในหน่วย เลือกตั้งใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง และบัตรลงคะแนนดีหรือ บัตรลงคะแนนเสียที่นับคะแนนให้เป็นประโยชน์แก่นายเอนก แต่เสียประโยชน์แก่ผู้ร้อง เป็นบัตรของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คนใดและมาใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง ใด ร้อยเอกชวลิต แต่ลำพังหรือร่วมกับเจ้าพนักงานดำเนินการเลือก

ตั้ง คนใดที่ได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งอย่างใดด้วยวิธีการใด หรือละเว้น
กระทำการใดที่เป็นกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ระบุเป็นการ
เจาะจงรวม 4 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอ
กระทุ่มแบน มีการอ่านบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ร้องเป็นบัตรที่ไม่ลงคะแนนและเป็นบัตร
เสีย 61 คะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 3ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน มีการ
อ่านบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ร้องเป็นบัตรที่ไม่ลงคะแนนและเป็นบัตรเสีย 101 คะแนนก็
ดี หรือมีการนับและแก้ไขเพิ่มคะแนนให้แก่ นายเอนกที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 2
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน เพิ่มขึ้น 20 คะแนน และที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2หมู่
4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน เพิ่มขึ้น 100 คะแนนก็ดี ก็ไม่ปรากฏว่า
กรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนในหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 หน่วยเลือกตั้ง
ตามที่ระบุในคำร้อง ซึ่งมีจำนวนรวมกันทั้งหมด 9 คน ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งว่าเจ้า
พนักงานดำเนินการเลือกตั้งผู้ใดแต่ลำพังหรือร่วมกับผู้ใดบ้าง หรือทั้งหมดทุกคนอ่าน
บัตรไม่ชอบหรือเพิ่มคะแนนให้แก่ นายเอนกโดยมิชอบ และด้วยวิธีการนับและเพิ่ม
คะแนนให้แก่ นายเอนกโดยมิชอบ และด้วยวิธีการนับและเพิ่มคะแนนอย่างไรการ
บรรยายคำร้องในลักษณะนี้จึงมิใช่การแสดงถึงสภาพแห่งข้ออ้าง และข้อหาของผู้ร้อง
โดยแจ้งชัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ซึ่ง
กำหนดเงื่อนไขในการเสนอคำร้องต่อศาลว่าต้องเป็น ดังนั้น หากแต่เป็นคำร้องที่
กล่าวถึงข้อเท็จจริงคลุม ๆ และรวมกันมาโดยอาศัยเหตุที่มีการตรวจนับคะแนนและ
แก้ไขคะแนนที่นับใหม่ ที่เดิมนับคะแนนผิดพลาดในเขตเลือกตั้งทั้ง 186หน่วยเลือก
ตั้ง ดังปรากฏรายละเอียดตามบัญชีหน่วยเลือกตั้งที่คะแนนผิดพลาด เอกสารท้าย
คำร้องหมายเลข 4 หมายเลข 6และหมายเลข 8 มาเป็น ข้อมูลสำคัญในการยื่น
คำร้องคัดค้าน คำร้องของ ผู้ร้องจึงทำให้ ผู้มีส่วนได้เสียจากเหตุตามคำร้อง เสีย
เปรียบ ไม่อาจเข้าใจ และยื่นคำคัดค้านได้ตรงกับรูปเรื่อง จึงเป็นคำร้องที่เคลือบคลุม
และไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง แม้

ศาลจังหวัดสมุทรสาครจะส่งความเห็นมา โดยไม่ ดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวน คำร้องหรือในกรณีที่เห็นว่า อาจทำความเห็นได้โดยไม่ต้องให้คู่ความสืบพยาน และสั่ง งดการไต่สวนแต่ไม่ดำเนินการกระบวนการพิจารณาดังกล่าวก็ตาม ศาลฎีกาก็มี อำนาจมีคำ สั่งในเรื่องนี้ได้โดยตรง จึงไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้ มีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้ ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เชียรไทย สุนทรนนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>